

1500123-25.2022.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, "caput", da Lei 11343/06.

Segundo investigação da DISE, a denunciada e o adolescente se associaram e resolveram praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas de fornecedor não identificado, mantidas em poder da denunciada, e, após, destinadas ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500123-25.2022.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 04 de agosto de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500123-25.2022.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA APARECIDA VIANA DE ARAUJO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de JESSICA APARECIDA VIANA DE ARAUJO, por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"1.- Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia no dia 01 de abril de 2022, às 09h00, na residência localizada na Rua Antônio Valverde, nº 1195, Jardim Unesp II, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, JESSICA APARECIDA VIANA DE ARAUJO, qualificada às fls. 08, em concurso de agentes caracterizado pela unidade propósitos e desígnios com o adolescente Bruno Eduardo Barbosa De Matos, tinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiro, 85 (oitenta e cinco) microtubos (ependorf's) contendo cocaína, com peso líquido de 10,84 gramas (peso bruto 56,15 g), 38 (trinta e oito) invólucros plásticos de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 4,45 gramas (peso bruto 12,42 g); 01 invólucro plástico de cocaína, com peso líquido de 20,18 gramas (peso bruto 23,93 g); 02 invólucros plástico de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 67,14 gramas (peso bruto 72,43 g); e 01 invólucro plástico (pedra bruta) de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 30,48 gramas (peso bruto 35,24g) - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 18/19 e laudo pericial de substâncias

entorpecentes de fl. 37/40-, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

2.- Ainda, nas mesmas circunstâncias fáticas acima, em datas e horários diversos, JESSICA APARECIDA VIANA DE ARAUJO, qualificado às fls. 08, se associou com adolescente Bruno Eduardo Barbosa De Matos, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, "caput", da Lei 11343/06.

Segundo investigação da DISE, a denunciada e o adolescente se associaram e resolveram praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas de fornecedor não identificado, mantidas em poder da denunciada, e, após, destinadas ao consumo de terceiros.

Neste sentido, o setor de investigações da DISE de Tupã apurou que os moradores da residência acima citada estavam praticando tráfico de drogas (cf. fl. 49/50 e 53), motivo pelo qual foi formulado pedido de busca e apreensão que foi deferido por este Juízo (processo nº1500383-64.2022.8.26.0637 - fls. 54/55 e 56).

Na data dos fatos, em cumprimento ao referido mandado, os policiais rumaram à mencionada residência, oportunidade em que encontraram a denunciada e seu companheiro o adolescente Bruno.

Durante minuciosa busca no imóvel foi encontrado no quarto do casal 85 eppendorfs de cocaína, 38 porções de crack, embaladas na forma própria para o comércio, uma pedra bruta de crack ainda não fracionada e uma grande porção de cocaína a granel. Ainda, foram apreendidas duas balanças digitais, eppendorfs vazios, semelhantes aos que embalavam a cocaína, sacos plásticos tipo zip lock, além de substância para "batizar" a cocaína e duas porções compactas (tablete) de maconha.

Também foram apreendidos a quantia de R\$ R\$ 3.445,00 (três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) e os aparelhos celulares, tanto da denúncia quanto do adolescente.

Em análise previa a algumas mensagens encontradas no celular de JÉSSICA, restou demonstrado seu envolvimento no tráfico de drogas (laudo pericial será acostado futuramente).

Assim, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), a forma de acondicionamento, os objetos (apetrechos próprios para embalar e preparar a droga), a quantia de dinheiro encontrada, as circunstâncias da apreensão das drogas, e as investigações pretéritas de que a denunciada estava praticando o tráfico de drogas, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega ao consumo de terceiros."

A denúncia foi recebida em 17/05/2022 (fl. 300/303).

Devidamente citado, a ré apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a testemunha(s), sendo, após, interrogado a ré.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações memoriais, o Ministério Público requereu a condenação (fls. 430/438).

A Defesa, preliminarmente, requereu a nulidade da busca e apreensão. No mérito, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 442/502).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

REJEITO a preliminar de nulidade da busca e apreensão sob alegação da não identificação do proprietário/morador.

Nos termos do art. 243, o mandado de busca deverá indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador.

Conforme apenso de nº 1500383-64.2022.8.26.0637, o mandado de busca e apreensão foi deferido haja vista que investigações preliminares realizadas pela polícia civil, dão conta de que indivíduo não identificado, morador do endereço acima mencionado, estaria promovendo o tráfico de drogas na localidade. De acordo com as informações obtidas, o morador esconde entorpecentes em sua própria residência, e também faz a venda e entrega direta a usuários. Apesar das diligências desenvolvidas, não foi

possível identificar o indivíduo. Nesse sentido relatório investigativo. Portanto, o local da busca domiciliar era certo, conforme investigações preliminares. Contudo, havia dúvidas quanto à autoria da traficância, uma vez que a acusada se furtava e se utilizava da proteção domiciliar para praticar o crime previsto no art. 33, caput, da lei de drogas.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência; auto de prisão em flagrante; auto de exibição e apreensão; laudo pericial bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha RENATO TEIXEIRA DE BRITO, agente de polícia, em seu depoimento judicial, relatou que havia investigação em andamento acerca que um morador estava realizando tráfico de drogas. Foram cumprido mandado de busca e apreensão e a ré estava morando junto a um adolescente no local. Na residência foi localizada várias porções de drogas, sendo crack, cocaína, além de dinheiro e balança digital. As informações que chegavam era de que um homem estava praticando o tráfico, mas não sabiam quem era. Com relação à ré, não tinham informação. Não realizaram busca fixa, pois o local não permitia. A ré seria companheira do adolescente que residia no local. As drogas foram encontradas em vários locais, sendo que no quarto do casal tinha maior quantidade. Duas balanças foram apreendidas. Participou de algumas diligências. Sabiam o local do tráfico, mas não quem realizava a venda.

A testemunha PEDRO GERALDO MANHA RODRIGUES, investigador de polícia, em seu depoimento judicial, relatou que tinham informações de que no local estaria ocorrendo o tráfico de drogas. A informação era de que um rapaz realizava a venda. Somente no cumprimento do mandado é que descobriram que a ré morava no local. Encontraram drogas, papérolas de crack, dinheiro, balança de precisão e sacos para embalar entorpecentes, além de duas porções de maconha. O adolescente assumiu a propriedade das drogas. A ré era conhecida da polícia, em razão de outras investigações. Algumas mensagens no celular da ré tinham conversas acerca da venda de drogas. Tinha informações de que as drogas estavam sendo vendidas em uma semana. A maioria dos objetos e as drogas estavam no quarto do casal, em uma cômoda ao lado da cama, de fácil acesso. Na cômoda tinha vestimentas masculinas e femininas. Somente a maconha estava na cozinha. A ré dizia que trabalhava como cuidadora. Cerca de quatro mil reais foram localizados no quarto do casal. Realizaram diligências preliminares para apurar os moradores, mas não conseguiram êxito. O local dos fatos é de difícil acesso. Fizeram buscas móveis, de passagem, observando usuários. No bairro tem vários pontos de tráfico.

A testemunha MARCELO MASSATO HASEGAWA, agente de polícia, em seu depoimento judicial, relatou que foram feitas investigações após denúncias, e verificaram que no local tinha movimentação típica de tráfico de drogas. Realizaram busca no local e apreenderam drogas. No quarto do casal grande quantidade de droga foi apreendida, além de duas balanças de precisão e pesos para embalar drogas. Na cozinha foi localizada um tablete de maconha. No celular da ré tinham conversas acerca de venda de drogas. Não viu a ré nas diligências preliminares.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, DJe 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha BRUNO EDUARDO BARBOSA DE MATOS, em seu depoimento judicial, relatou que a droga era de sua propriedade e a ré não sabia da venda que ocorria no local. Fazia apenas dois dias que estava com a droga na residência. A ré morava no local, mas o depoente não, apenas ia lá esporadicamente. A ré trabalhava. Namora com a ré há 1 ano. Levou as drogas no dia anterior da prisão.

A ré negou os fatos. Disse que o adolescente Bruno era seu namorado e as drogas eram dele. Não tinha conhecimento de que o adolescente tinha levado drogas para a casa. A casa era da depoente. O adolescente ia para lá apenas para dormir. Desconfiava que o réu fazia alguma coisa, mas não na casa. Foi encontrado dinheiro, mas não lembra da quantia. Mexe na cômoda, mas não viu nenhuma droga, dinheiro ou balança no interior.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que a acusada cometeu o crime pelo qual foi denunciada.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, a ação é procedente.

Na busca pelo imóvel foi encontrado no quarto do casal 85 eppendorfs de cocaína, 38 porções de crack, embaladas na forma própria para o comércio, uma pedra bruta de crack ainda não fracionada, duas balanças digitais, eppendorfs vazios, semelhantes aos que embalavam a cocaína, sacos plásticos tipo zip lock, além de substância para "batizar" a cocaína e duas porções compactas (tablete) de maconha, foram, apreendido também a quantia de R\$ R\$ 3.445,00 (três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) e os aparelhos celulares, tanto da denunciada quanto do adolescente, conforme comprovação do laudo pericial de (fls.248/258).

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

As circunstâncias do flagrante e a quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, são compatíveis com o tráfico de drogas, o que comprova a mercancia perpetrada pela ré.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecente ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que as substâncias apreendidas (crack) constam no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

Conforme prova oral, as drogas estavam em móveis no quarto do casal, sendo que seria impossível a ré não ter conhecimento da existência de grande quantidade de drogas em sua residência.

Com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, a absolvição é medida de rigor.

O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. A reunião eventual constitui mero concurso de pessoas.

Ademais, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

TJ-SP - APR: 15013370420198260286 SP 1501337-04.2019.8.26.0286, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2021; TJ-SP - APL: 00150188320148260224 SP 0015018-

83.2014.8.26.0224, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 19/05/2016, 6ª

Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/05/2016; TJ-SP - APR:

00003587120188260571 SP 0000358-71.2018.8.26.0571, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 29/10/2018, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/11/2018.

Os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, por serem autônomos e independentes, podem coexistir em concurso material.

Portanto, resta-se não comprovada a estabilidade e permanência da associação. Razão pela qual, com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, a acusação é improcedente.

A acusada era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-la.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que a acusada cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que a ré praticou o crime de tráfico, previsto no art. 33, caput, c/c art.40, inciso VI todos da Lei nº11.3343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Foram apreendidas 85 (oitenta e cinco) microtubos (eppendorf's) contendo cocaína, com peso líquido de 10,84 gramas (peso bruto 56,15 g), 38 (trinta e oito) invólucros plásticos de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 4,45 gramas (peso bruto 12,42 g); 01 invólucro plástico de cocaína, com peso líquido de 20,18 gramas (peso bruto 23,93 g); 02 invólucros plástico de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 67,14 gramas (peso bruto 72,43 g); e 01 invólucro plástico (pedra bruta) de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 30,48 gramas (peso bruto 35,24g) - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 18/19 e laudo pericial de substâncias entorpecentes de fl. 37/40. Sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Razão pela qual aumento em 1/3 e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Segunda fase: Não há agravantes ou atenuantes.

Terceira fase: Há incidente da causa de aumento do Art. 40, inciso VI da Lei nº11.343/06, pois, há envolvimento de adolescente no crime. Portanto, aumento em 1/6 e fixo a pena em 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, e 647 dias-multa.

Inviável reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei de drogas), uma vez que, levando em consideração a grande quantidade de droga apreendida, além da

variedade, não é crível que a ré não se dedique à atividade criminosa. Razão pela qual não há preenchimento dos requisitos legais.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

A ré não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR a ré como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art.40, inciso VI todos da Lei nº11.3343/06, às penas de 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, e 647 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

ABSOLVER a ré do crime previsto no art. 35 da Lei nº11.3343/06 com fulcro no art. 386, III, do CPP.

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA. Com efeito, ausentes os seus requisitos. Com efeito, a instrução está encerrada, não possui notícias de tentativa de fuga da ré, não se pode presumir que sua manutenção em liberdade implica em risco à ordem pública e nem há que se falar em garantia da ordem econômica. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA colocando-se o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

PI

Tupã, 04 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA